

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
6422/2534

นางสาว ศุขจิตต์ เนตร อ่อน  
สืบตำรวจโท แสง วาจา เพราะ กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 350

ศาลพิพากษาให้จำเลยที่ 1 จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและบ้านพิพาทให้โจทก์ หากไม่สามารถปฏิบัติได้ให้คืนเงินการที่จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอวางเงินแทนแม้จะเป็นการเลือกขอชำระหนี้ตามคำพิพากษาโดยผิดขั้นตอน ก็ถือว่าจำเลยที่ 1 ได้ปฏิบัติชำระหนี้แล้ว ไม่มีความผิดฐานโกงเจ้าหนี้

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 91, 341 และ 350

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่า การกระทำของจำเลยที่ 1 ไม่ครบองค์ประกอบของความผิดฐานฉ้อโกงและโกงเจ้าหนี้พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ประทับฟ้องเฉพาะความผิดฐานโกงเจ้าหนี้

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 350 จำคุกคนละ 6 เดือน

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จากคำบรรยายฟ้องของโจทก์มีข้อความตอนหนึ่งว่า จำเลย ที่ 1 ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นพร้อมทั้งขอวางเงินแทนการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ที่ดินและบ้านพิพาท ศาลชั้นต้นหลงเชื่ออนุญาตให้จำเลยที่ 1 วางเงินแทนการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและบ้านพิพาท เป็นเหตุให้จำเลยที่ 1 ได้ไปซึ่งสิทธิที่จะ นำที่ดินพร้อมบ้านพิพาทไปจดทะเบียนโอนให้แก่จำเลยที่ 2 ทำให้โจทก์ไม่ได้รับชำระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนนั้น เห็นว่าประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 350 บัญญัติว่า "ผู้ใดเพมิให้เจ้าหนี้ของตนหรือของผู้อื่นได้รับชำระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนซึ่งได้ ใช้หรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ชำระหนี้ ย้ายไปเสีย ซ้อนเร้นหรือโอนไปให้แก่ผู้ อื่นซึ่งทรัพย์ใดก็ดี แกล้งให้ตนเองเป็นหนี้จำนวนใดอันไม่เป็นความจริงก็ดีต้องระวาง โทษ..." เมื่อความปรากฏชัดว่าจำเลยที่ 1 ขออนุญาตวางเงินแทนการจดทะเบียนโอน กรรมสิทธิ์ที่ดินและบ้านพิพาท และศาลชั้นต้นอนุญาตแล้ว เป็นที่เห็นได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาแล้วโดยนำเงินมาวางศาลตามคำพิพากษา แม้จะเป็นการ เลือกขอชำระหนี้ตามคำพิพากษาโดยผิดขั้นตอนก็ดี เหตุดังกล่าว ย่อมถือได้ว่าจำเลย ที่ 1 ได้ปฏิบัติตามการชำระหนี้ให้โจทก์เป็นเงินครบถ้วนตามคำพิพากษา การกระทำของ จำเลยที่ 1 ไม่เข้าองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 350 จำเลยที่ 1 จึงไม่มีความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ ส่วนจำเลยที่ 2 ผู้รับโอนยังห่างไกลกว่า เหตุไม่มีความผิดเช่นเดียวกัน

พิพาทภายใน

(ชลิต ประไพศาล-อากาศ บำรุงชีพ-สมชัย ศิริบุตร)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |